

Nr. 48 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes betreffend die Grundschulen und Aufhebung der Vorschulen. 20. März 1936*R 43 II/945, Bl. 78 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Der Fortbestand der privaten Vorschulen und Vorschulklassen, die der konfessionellen oder standesmäßigen Sonderung der Schuljugend Vorschub leisten, ist mit dem Gedanken der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft unvereinbar. Von jedem im grundschulpflichtigen Alter stehenden gesunden deutschen Kinde muß grundsätzlich der Besuch der öffentlichen Volksschule verlangt werden. Sie ist die für alle Kinder gemeinsame nationalsozialistische Erziehungsstätte während der ersten Schuljahre.

Dem Abbau der noch bestehenden privaten Vorschulen und Vorschulklassen steht die durch das Änderungsgesetz zum Grundschulgesetz vom 26. Februar 1927² geschaffene Sperrvorschrift des § 2 Absatz 2 Satz 4 entgegen, die bestimmt, daß vor reichsgesetzlicher Regelung der Entschädigungsfrage der Abbau oder die Auflösung nicht erfolgen darf. Nachdem sich die Zahl der privaten Vorschulen und Vorschulklassen seit 1927 bereits erheblich verringert hat – es bestehen zur Zeit im Deutschen Reich 134 Vorschulklassen an höheren Privatschulen, 114 Vorschulen an sonstigen Privatschulen, 71 selbständige Vorschulen mit insgesamt 809 Lehrkräften und 14 220 Schülern (davon in Preußen 210 Vorschulen und Vorschulklassen mit 474 Lehrkräften und 7396 Schülern³), – kann der Entschädigungsfrage nicht mehr die Bedeutung zugemessen werden wie in der vergangenen Zeit. Zudem bildete in der Systemzeit die Entschädigungsfrage für die an der Erhaltung der privaten Vorschulen und Vorschulklassen interessierten Kreise einen willkommenen Ansatzpunkt, den Abbau oder die Auflösung überhaupt hintanzuhalten.

Der Nationalsozialistische Staat muß bei aller Würdigung berechtigter Belange des Einzelnen in erster Linie die Erfordernisse der Volksgemeinschaft im Auge haben. Der Verwirklichung dieses Gedankens hinderliche Vorschriften sind zu beseitigen; den Belangen des Einzelnen kann nur in den hierdurch gezogenen Grenzen Rechnung getragen werden.

Aus diesen Erwägungen heraus ist in dem Entwurf die Aufhebung der den Abbau der privaten Vorschulen und Vorschulklassen hinderlichen Sperrvorschrift vorgesehen und die Durchführung etwa erforderlicher Ausgleichs- oder Entschädigungsmaßnahmen den obersten Unterrichtsbehörden der Länder übertragen, die hierüber im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden

¹ Vom RErzM dem StSRk zwecks Verabschiedung im Umlaufverfahren zugeleitet; R 43 II/945, Bl. 77; R 43 II/945b, Bl. 90 (Entwurf). Das Begleitschreiben bemerkte: „Da der Abbau der privaten Vorschulen und Vorschulklassen noch vor Ostern 1936 angeordnet werden soll, muß das Gesetz am 1. April 1936 in Kraft treten. Ich bitte daher, die Frist für die Einlegung des Widerspruchs möglichst kurz zu bemessen. Die Veröffentlichung des Gesetzes wird jedoch aus politischen Gründen zweckmäßig bis nach dem 29. März 1936 [Reichstagswahl] zurückzustellen sein. — Der Herr Stellvertreter des Führers und die Herren Reichsminister des Innern und der Finanzen haben Einwendungen nicht erhoben. — Eine Belastung der Gemeinden durch die Einschulung der Kinder in die öffentlichen Volksschulen steht, da der Abbau stufenweise erfolgen soll, bei der verhältnismäßig geringen Zahl der in Frage kommenden Kinder nicht zu erwarten.“ Vorgeschichte s. ARH II/2, Nr. 226, bes. Anm. 4; B. ZYMEK in: LANGE-WIESCHE/TENORTS. 194.

² RGBl. I S. 67. Zum GrundschulG vom 28. 4. 1920 (RGBl. I S. 851) s. ARW, Kab. Bauer, Nr. 178 P. 1.

³ Vgl. die Berichterstattung der preuß. OP und RegPräs. auf den RdErl. des RErzM vom 22. 12. 1934 betr. den Bestand an priv. Vorschulen und Vorschulklassen, die Frequenz der Einrichtungen, den Rechtsstatus und die Verwendung der Lehrkräfte, in: R 4901/3319 und 3320.

nach den Richtlinien des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung Bestimmung zu treffen haben⁴.

Nach überschläglicher [sic] Berechnung ist für das Rechnungsjahr 1936 mit einem von den Ländern aufzubringenden Kostenaufwande von ca. 1 00 000 RM für Entschädigungszwecke zu rechnen. Für die Bereitstellung des auf Preußen entfallenden Anteils ist bereits Sorge getragen⁵.

⁴ Lt. § 2 der KabVorl. unter Ausschluß des Rechtsweges.

⁵ Die RkEI setzte die Vorlage am 23. 3. 1936 mit Einspruchsfrist bis 27. 3. in Kabinettsumlauf. Da kein Widerspruch einging, wurde dem RERzM am 28. 3. die Annahme des Gesetzes mitgeteilt; R 43 II/945, Bl. 77, 79. Hitler fertigte es am 18. 4. 1936 aus (RGL. I S. 372); s. FV 203*.

Zitierhinweis

Nr. 48 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes betreffend die Grundschulen und Aufhebung der Vorschulen. 20. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d048>